

I. Disposiciones generales

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria

2793 *ORDEN de 29 de julio de 2026, por la que se modifica la Orden de 7 de diciembre de 2023, que aprueba las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a compensar los costes adicionales soportados por las personas operadoras de determinados productos de la pesca y de la acuicultura de Canarias, previstas en el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA), para el periodo de programación 2021-2027.*

PREÁMBULO

Con fecha 12 de diciembre de 2023, se publicó en el Boletín Oficial de Canarias n.º 242 la Orden de 7 de diciembre de 2023, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a compensar los costes adicionales soportados por las personas operadoras de determinados productos de la pesca y la acuicultura de Canarias, previstas en el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA), para el periodo de programación 2021-2027.

Por Decisión de Ejecución de la Comisión C(2025) 5058 final, de 17 de julio de 2025, se modifica la Decisión de Ejecución C(2022) 8732 final, por la que se aprueba el programa “Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura: Programa para España” para recibir ayuda del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura en España. Dicha modificación supone un incremento de los importes unitarios de compensación correspondientes a determinadas actuaciones subvencionables previstas para Canarias. Como consecuencia de ello, resulta necesario modificar la cuantía de las subvenciones establecida en las referidas bases reguladoras, en el sentido de actualizar e incrementar el régimen de compensación previsto en la base 10.

Por otra parte, resulta necesario adaptar el procedimiento de designación de las entidades colaboradoras fijado en la base 20.1 al criterio de la Intervención General, que señala que cuando estas tengan la condición de medio propio personificado respecto de las Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, no resultará necesario llevar a cabo un procedimiento de selección de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, siendo la figura del encargo, instrumentado mediante la correspondiente Orden departamental, la forma de designación. Como consecuencia de ello, se suprime la referencia “previo convenio de colaboración”, y se añade “la persona titular del departamento”, en coherencia con la forma en que se materializará el encargo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.1.d) de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias.

La modificación de la base 10 prevista en este Orden tiene por objeto incrementar el régimen de compensación de cada una de las actuaciones previstas en las bases reguladoras, extremo que beneficia a las personas solicitantes, por lo que se estima necesaria su aplicación a los periodos de selección iniciados a la entrada en vigor de la presente Orden, y respecto a los cuales no se haya dictado la correspondiente resolución de concesión de

la subvención. A estos efectos, se incorpora una disposición transitoria única que prevé el régimen aplicable a los periodos de selección iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden.

Asimismo, dicha modificación no afecta al régimen de concurrencia, dado que no incide en los elementos esenciales que determinan la participación de potenciales solicitantes, esto es, los requisitos y la documentación acreditativa de los mismos.

Por otra parte, en la presente iniciativa normativa se han tenido en cuenta los principios jurídicos de buena regulación de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La modificación propuesta responde al principio de necesidad, al resultar preciso adaptar las cuantías del régimen de compensación previstas en la base 10 a los importes aprobados por la Comisión Europea en el marco del programa “Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura: Programa para España”, así como adecuar el régimen de designación de las entidades colaboradoras al criterio manifestado por la Intervención General respecto de los medios propios personificados. Asimismo, las modificaciones introducidas resultan eficaces para garantizar la correcta aplicación del régimen de compensación previsto para Canarias, permitiendo una adecuada ejecución de los fondos del FEMPA y dotando de mayor seguridad jurídica y operatividad al procedimiento de gestión de las ayudas.

También se da cumplimiento al principio de proporcionalidad, al limitarse la presente Orden a introducir aquellas modificaciones estrictamente necesarias para alcanzar los fines perseguidos, sin alterar la naturaleza de las subvenciones ni incorporar nuevas cargas para las personas interesadas.

El principio de seguridad jurídica se garantiza puesto que las modificaciones propuestas se ajustan al marco jurídico europeo, estatal y autonómico aplicable, así como al criterio interpretativo mantenido por la Intervención General.

El principio de transparencia se cumple mediante la identificación de los motivos que justifican la presente iniciativa normativa y mediante la sustanciación de los trámites de consulta pública previa e información pública a través del Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias.

En cuanto al principio de eficiencia, las modificaciones introducidas permiten una mejor gestión de las ayudas, sin que su ejecución comporte un incremento de las cargas administrativas para las personas solicitantes o beneficiarias ni exija la incorporación de nuevos medios personales o materiales.

A la presente Orden no será de aplicación el procedimiento de elaboración de los reglamentos regulado en el artículo 80 de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, puesto que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 11 de dicho artículo, el procedimiento previsto en el mismo no será de aplicación a la elaboración y aprobación de las normas que establecen las bases reguladoras de concesión de las subvenciones, que se ajustarán al procedimiento establecido en la normativa en materia de subvenciones, que se corresponde con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En virtud de lo anteriormente expuesto, vista la iniciativa de la Dirección General de Pesca, con la validación de la Viceconsejería de Sector Primario, así como el informe-propuesta de la Secretaría General Técnica, y en uso de la competencia que me atribuye el artículo 9.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.2.a) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, aprobado por Decreto 212/2024, de 16 de diciembre (BOC n.º 256, de 23.12.2024),

DISPONGO:

Artículo único.- Modificación de las bases reguladoras.

Aprobar la modificación de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a compensar los costes adicionales soportados por las personas operadoras de determinados productos de la pesca y la acuicultura de Canarias, previstas en el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA), para el periodo de programación 2021-2027, aprobadas por Orden de 7 de diciembre de 2023, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria (BOC n.º 242, de 12.12.2023), en los siguientes términos:

1. Se modifica la base 10, que queda redactada como sigue:

“La cuantía de las subvenciones para cada una de las actuaciones previstas en la base 6 se determinará en cada convocatoria y habrá de respetar el régimen de compensación recogido en el siguiente cuadro:

Actuaciones subvencionables	Régimen de compensación (euros/toneladas)
Producción, cría y cultivo de los productos acuícolas (submedida A1)	347
Comercialización por vía marítima fuera de las islas Canarias de los productos de la acuicultura (submedida A2)	280
Comercialización por vía aérea fuera de las islas Canarias de los productos de la acuicultura (submedida A3)	1200
Producción de la pesca industrial de las islas Canarias (submedida B1)	253
Comercialización de la pesca industrial fuera de las islas Canarias (submedida B2)	170
Producción de la pesca artesanal de las islas Canarias (submedida C1)	83
Comercialización interinsular de la pesca artesanal de las islas Canarias (submedida C2)	350
Comercialización por vía marítima en fresco fuera de las islas Canarias de productos de la pesca artesanal (submedida C3)	280
Comercialización por vía marítima en congelado fuera de las islas Canarias de productos de la pesca artesanal (submedida C4)	170
Comercialización por vía aérea fuera de las islas Canarias de productos de la pesca artesanal (submedida C5)	1200”

2. Se modifica el apartado 1 de la base 20, que queda redactado como sigue:

“1. La persona titular del Departamento competente en materia de pesca podrá designar entidades colaboradoras, tanto para la colaboración en la instrucción de las subvenciones como para su entrega y distribución a las personas beneficiarias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 5 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo”.

Disposición transitoria única.- Régimen transitorio de los periodos de selección iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden.

A los periodos de selección fijados en la convocatoria abierta de las subvenciones destinadas a compensar los costes adicionales soportados por los operadores de determinados productos de la pesca y de la acuicultura de Canarias, incluidas en el Programa Operativo para España del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura, que consten iniciados a la entrada en vigor de la presente Orden, y respecto a los cuales no se haya dictado la resolución de concesión, les resultará de aplicación la modificación prevista en el apartado 1 del artículo único de esta Orden.

Disposición final única.- Entrada en vigor.

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Canarias, a 29 de julio de 2026.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA,
Alejandro Narvay Quintero Castañeda.